

Nr. 144 Referentenentwürfe zweier Gesetze des Reichsinnenministeriums über den Austritt aus bzw. die Zugehörigkeit zu Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts. 24. September 1936

R 5101/23508, unfol. Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

ENTWURF

Gesetz

über den Austritt aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Wer aus einer Religionsgemeinschaft öffentlichen Rechts austreten will, hat den Austritt bei der für seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständigen Kirchenbehörde schriftlich oder zu Protokoll zu erklären.

(2) Für Jugendliche, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist zur Abgabe der Austrittserklärung derjenige berechtigt, dem nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs das Recht und die Pflicht zusteht, für die Person des Kindes zu sorgen².

§ 2

Die Austrittserklärung bewirkt die dauernde Befreiung des Ausgetretenen von allen Leistungen, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Religionsgesellschaft beruhen. Die Befreiung tritt ein mit dem Ende des laufenden Kalendervierteljahres, jedoch nicht vor Ablauf von 6 Wochen nach Abgabe der Erklärung.

Die Austrittserklärung bewirkt die dauernde Befreiung des Ausgetretenen von den Leistungen an die Religionsgesellschaft. Die Befreiung tritt ein mit dem Ende des laufenden Kalendervierteljahres, jedoch nicht vor Ablauf von 6 Wochen nach Abgabe der Erklärung.³

¹ Dem RKiM ohne Begleitschreiben und Begründung übersandt. Datierung nach dem Eintrag am Kopf der Entwürfe. – Der spätere, ebenso wenig weiterverfolgte analoge Entwurf eines „Gesetzes betr. den Austritt aus Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts“, den der RKiM am 7. 1. 1939 den beteiligten Ressorts zur Stellungnahme zuleitete, war wie folgt begründet: „Die in den einzelnen Ländern geltenden Kirchenaustrittsgesetze räumen den beiden großen Konfessionen entsprechend der früheren Auffassung noch eine privilegierte Stellung ein, indem sie den Kirchenaustritt zum Teil erheblich erschweren. Dieser Zustand ist mit dem von der Partei ausgesprochenen Grundsatz der religiösen Toleranz nicht vereinbar. Der nationalsozialistische Staat muß angesichts der mit der Kirchenmitgliedschaft verbundenen öffentlich-rechtlichen Kirchensteuerpflicht, die sich aus der im unmündigen Alter vollzogenen Taufe ergibt, den deutschen Volksgenossen die Möglichkeit eröffnen, sich dieser Verpflichtung mit Erreichung der Religionsmündigkeit (annus discretionis) ohne erschwerende Formalitäten zu entziehen.“ R 22/1903, Bl. 96–98. Das bestehende Kirchenaustrittsrecht war in 18 Landesgesetze gefaßt; detaill. Berichte hierzu aufgr. einer Umfrage des RMVP von 1941 in: R 55/1224, Bl. 56ff.

² Altersgrenze von 14 Jahren und Bezug auf das BGB nach dem *Reichs-Gesetz über die religiöse Kindererziehung* vom 15. 7. 1921 (RGBl. S. 939).

³ Nach gelt. Landesrecht betrug die Wartezeit von der Erklärung des Kirchenaustritts bis zur Befreiung von der Kirchensteuerpflicht ein bis zwei Jahre.

§ 3

Ehegatten sowie Eltern und Kinder können den Austritt in derselben Urkunde erklären; bei der Erklärung findet eine Vertretung kraft Vollmacht nicht statt.

§ 4

Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern die zur Durchführung (und Ergänzung⁴) erforderlichen Vorschriften.

§ 5

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft.

Berlin, den ... 1936.

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten
Der Reichsminister des Innern

ENTWURF

Gesetz

über die Zugehörigkeit zu Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Wer in eine Religionsgesellschaft öffentlichen Rechts eintreten will, hat dies der für seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständigen Kirchenbehörde schriftlich oder zu Protokoll zu erklären.

(2) Für Jugendliche, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist zur Abgabe der Eintrittserklärung derjenige berechtigt, dem nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs das Recht und die Pflicht zusteht, für die Person des Kindes zu sorgen.

§ 2

(1) Wer aus einer Religionsgesellschaft öffentlichen Rechts austreten will, hat den Austritt bei der für seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständigen Kirchenbehörde schriftlich oder zu Protokoll zu erklären.

(2) Die Bestimmungen des § 1 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 3

Die Austrittserklärung bewirkt die dauernde Befreiung des Ausgetretenen von allen Leistungen, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu der Religionsgesellschaft beruhen. Die Befreiung tritt ein mit dem Ende des laufenden

Die Austrittserklärung bewirkt die dauernde Befreiung des Ausgetretenen von den Leistungen an die Religionsgesellschaft. Die Befreiung tritt ein mit dem Ende des laufenden Kalendervierteljahres, jedoch nicht vor Ablauf von 6 Wochen nach Abgabe der Erklärung.

⁴ Anm. in der Vorlage: „gilt nur für die *rechte* Fassung des § 2.“

Kalendervierteljahres, jedoch nicht vor Ablauf von 6 Wochen nach Abgabe der Erklärung.

§ 4

Ehegatten sowie Eltern und Kinder können den Eintritt (§ 1) und Austritt (§ 2) in derselben Urkunde erklären; bei der Erklärung findet eine Vertretung kraft Vollmacht nicht statt.

§ 5

(1) Die kirchlichen Bestimmungen über die Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

(2) Die beim Inkrafttreten des Gesetzes bestehende Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft wird durch dieses Gesetz ebenfalls nicht berührt.

(2) Die beim Inkrafttreten des Gesetzes bestehende Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft von Personen, die am Tage des Inkrafttretens des Gesetzes das 14. Lebensjahr vollendet haben, wird durch dieses Gesetz ebenfalls nicht berührt.

§ 6

Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern die zur Durchführung (und Ergänzung⁵) dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

§ 7

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft.

Berlin, den ... 1936

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten
Der Reichsminister des Innern⁶

⁵ Anm. in der Vorlage: „gilt für die *rechte* Fassung des § 3.“

⁶ MR Stahn, Leiter der Evang. Abt. im RKiM, urteilte über die Entwürfe nach Rücksprache mit MR Roth am 30. 1. 1937: Sie seien „von ganz einschneidender kirchenpolitischer und sogar politischer Bedeutung. Wenn jetzt nicht einmal das Schulgesetz herausgekommen ist [vgl. Dok. Nr. 178], so können wir uns beide nicht vorstellen, daß Gesetze der aus den Anlagen ersichtlichen Art herausgehen würden“. Dies aber sei eine polit. Frage, die an anderer Stelle entschieden werden müsse. „Abschließend möchte ich bemerken, daß alle Bestimmungen dieser Art schließlich darauf hinführen, die öffentlichen Körperschaftsrechte der Kirchen in Frage zu stellen und eine Trennung von Staat und Kirche einzuleiten. Das ist aber eine Entwicklung, die sich angesichts der zwischen den Kirchen und dem nationalsozialistischen Staat bestehenden grundsätzlichen Differenzen möglicherweise nicht mehr aufhalten läßt. Staatlicherseits muß man nur darauf achten, daß sich dieser Prozeß in einigermaßen Ordnung abwickelt.“ R 5101/23508. Stellungnahme des RKiM und vorläuf. Einstellung des Gesetzesprojekts s. Folgeband, Dok. vom 12. 2. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 144 Referentenentwürfe zweier Gesetze des Reichsinnenministeriums über den Austritt aus bzw. die Zugehörigkeit zu Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts. 24. September 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d144>